МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2023 оны 08 дугаар сарын 25 №07/114 Улаанбаатар хот

УВС АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА
Ч.ЧИМЭД ТАНАА

Увс аймгийн Улаангом сумын 7 дугаар багийн иргэн Ш.Цэдэнбал Комисст ирүүлсэн гомдолдоо “Би аймгийн Музейн захирлаар 2016 оны 08 дугаар сарын 08-ны өдрөөс өнөөдрийг хүртэл 7 дахь жилдээ ажиллаж байна. Увс аймгийн Засаг дарга Ч.Чимэд нь томилогдсон цагаас хойш надад ажлын байрны дарамт удаа дараа үзүүлж, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхаж байсан бөгөөд 2021 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдөр намайг ажлаас үндэслэлгүйгээр чөлөөлсөн. Увс аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхээс 2021 оны 09 дүгээр сарын 08-ны өдөр ажилд эгүүлэн томилох шийдвэр гарсан хэдий ч, аймгийн Засаг дарга Ч.Чимэд 2022 оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдөр шүүхийн шийдвэрийг хэрэгжүүлж Музейн захирлаар эгүүлэн томилсон байдаг. Би ажилгүй байсан хугацааны цалин хөлсөө шүүхээр нэхэмжилж, Увс аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2022 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн шийдвэрээр 13.522.449 төгрөгийг аймгийн Засаг даргаас гаргуулж олгохоор шийдвэр гарсан хэдий ч өнөөдрийг хүртэл хэрэгжээгүй байна. Мөн 2022 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдөр надад үндэслэлгүйгээр сахилгын шийтгэл ногдуулсан бөгөөд миний бие уг сахилгын шийтгэлийг хүлээн зөвшөөрөөгүй тул Увс аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан бөгөөд тус шүүхийн 2023 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн шийдвэрээр аймгийн Засаг даргын сахилгын шийтгэл ногдуулсан захирамжийг хүчингүй болгосон. Түүнчлэн 2023 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдөр Засаг даргын дэргэдэх дотоод Аудитын санхүүгийн шалгалт орж акт тавьсныг хүлээн зөвшөөрөхгүй Сангийн яаманд гомдол гаргасан бөгөөд актыг хүчингүй болгож шийдвэрлэсэн. Мөн 2023 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдөр Монгол Улсын Засгийн газраас тогтоол гаргаж соёлын салбарын ажилтанд 5 жил тасралтгүй ажилласан бол 6 сарын цалинтай тэнцэх хэмжээний тэтгэмж олгохоор шийдвэрлэсэн хэдий ч, аймгийн Засаг дарга Ч.Чимэд надад олгоогүй. 2021 оноос хойш хугацаанд жил гаруй ажилгүй байж, цалингийн зээлээ төлж чадахгүй, банкны эрсдэлтэй жагсаалтад орж, 2 жил ур чадварын нэмэгдэл аваагүй, 4 удаагийн шүүх хурлаар орж, өмгөөлөгчийн хөлс төлж, сэтгэл зүй, цаг хугацаа, бичиг цаас бүрдүүлэх гээд ажлын хажуугаар маш их дарамттай ажиллаж байна” гэжээ.

Комисс гомдлын мөрөөр холбогдох албан тушаалтнаас тайлбар, тодруулга авах, эрх зүйн зохицуулалт, холбогдох баримт бичигт дүн шинжилгээ хийх зэргээр шалгах ажиллагаа явуулахад дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Ш.Цэдэнбал нь Увс аймгийн Засаг даргын 2017 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдрийн Б/09 дугаар захирамжаар Музейн захирлаар томилогджээ.

2. Увс аймгийн Засаг даргын 2021 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрийн 1/279 дүгээр албан бичгээр Ш.Цэдэнбалыг Музейн захирлын албан тушаалаас чөлөөлөх мэдэгдэл өгч, 2021 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн Б/28 дугаар захирамжаар ажлаас чөлөөлжээ.

3. Увс аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021 оны 09 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 49 дүгээр шийдвэрээр Увс аймгийн Засаг даргын 2021 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн Б/28 дугаар захирамжийг хүчингүй болгож, Ш.Цэдэнбалыг Увс аймгийн Музейн захирлын албан тушаалд эгүүлэн тогтоожээ.

4. Шүүхийн шийдвэрийг хэрэгжүүлж, Увс аймгийн Засаг даргын 2022 оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдрийн Б/09 дүгээр захирамжаар Ш.Цэдэнбалыг Увс аймгийн Музейн захирлын албан тушаалд эгүүлэн томилжээ.

5. Увс аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2022 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн 152/ШШ2022/00333 дугаар шийдвэрээр Ш.Цэдэнбалын ажилгүй байсан хугацааны цалин хөлстэй тэнцэх олговорт 13.552.949 төгрөгийг Увс аймгийн Засаг даргын ажлын алба болох Увс аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас гаргуулан нэхэмжлэгч Ш.Цэдэнбалд олгох, ажилгүй байсан хугацааны нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлж, дэвтэрт бичилт хийхийг Увс аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт даалгаж шийдвэрлэсэн хэдий ч, өнөөдрийг хүртэл шүүхийн шийдвэр биелэгдээгүй байна.

6. Увс аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Г.Болор-Эрдэнээс 2022 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдөр аймгийн Музейд ирүүлсэн 3/1042 дугаар албан бичигт "Музейн захирлын албан тушаал нь аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц, орон тоонд байхгүй, цалингийн санд хамааралгүй албан тушаал байх тул ажилгүй байсан хугацааны цалин хөлс, нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн бичилт хийх боломжгүй болно. Иймд аймгийн Музейн захирлын бүтэц, орон тоо, батлагдсан цалингийн зардал буюу нөхөн томилгоо хийгээгүй хэмнэгдсэн төсвөөс ажилгүй байсан хугацааны нөхөн олговрыг тооцон олгож, дээр дурдсан хугацааны нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлөхийг Музейн нягтлан бодогчид хариуцуулан шийдвэрлүүлэх нь зүйтэй" гэх хариуг ирүүлжээ.

7. Увс аймгийн Засаг даргын 2022 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 1/1986 дугаар албан бичгээр Ш.Цэдэнбалд сахилгын шийтгэл ногдуулах мэдэгдэл хүргүүлж, 2022 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдрийн Б/37 дугаар захирамжаар сануулах сахилгын шийтгэл ногдуулжээ. Увс аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2023 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 07 дугаар шийдвэрээр сахилгын шийтгэлийг хүчингүй болгож шийдвэрлэжээ.

8. Увс аймгийн Засаг дарга Ч.Чимэд 2023 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдөр Комиссын орон нутаг дахь ажилтанд өгсөн тайлбартаа " Ш.Цэдэнбалаас надад ямар нэг бичгээр ирүүлсэн хүсэлт, гомдол байхгүй. Шүүхийн шийдвэр дээр Ш.Цэдэнбалын ажилгүй байсан хугацааны цалин хөлсийг Засаг даргаас биш, Засаг даргын Тамгын газраас гаргуулахаар заасан тул Засаг даргын Тамгын газрын дарга тодорхой арга хэмжээ аваад явж байгаа байх гэж бодож байна. Ш.Цэдэнбалыг ажлаас чөлөөлөхдөө оронд нь гаднаас хүн аваагүй, тэнд ажиллаж байсан хүн хавсраад ажиллаж байсан учраас Ш.Цэдэнбалын ажиллаагүй хугацааны цалин Музейдээ үлдсэн гэсэн үг. Миний дам сонссоноор Музейн цалингийн сангаас ажиллаагүй хугацааны цалингаа аваад яваарай гэж Засаг даргын Тамгын газраас чиглэл өгсөн байхад Ш.Цэдэнбал нь цалингийн санд байхгүй байна гээд аваагүй гэж сонссон. Ш.Цэдэнбал нь соёлын

салбарын ажилтны 5 жил тутамд олгох мөнгөн тэтгэмжийг олгох хүсэлтээ амаар гаргасан. Гэхдээ хагас жилийн ажлын үр дүн болон тус байгууллагын нийт ажилтнуудаас Ш.Цэдэнбалд холбогдуулан гаргасан гомдлыг аймгийн Соёл урлагийн газрын Ёс зүйн хороо хэрхэн шийдвэрлэхийг харж байж олгоно. Би Ш.Цэдэнбалд ажлын байрны дарамт үзүүлж, ялгаварлан гадуурхаж байсан тохиолдол байхгүй" гэх тайлбарыг өгсөн болно.

9. Увс аймгийн Музейн нэр бүхий 14 ажилтнаас 2023 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдөр Увс аймгийн Засаг дарга Ч.Чимэдэд гомдол гаргасан байх бөгөөд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын хэлтсийн даргын 2023 оны 06 дугаар сарын 27-ны 9/1170 дугаар албан бичгээр дээрх гомдлыг хавсарган аймгийн Соёл урлагийн газрын Ёс зүйн зөвлөлөөр дүгнэлт гаргуулахаар хүргүүлжээ. Увс аймгийн Соёл урлагийн газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Т.Оюунцэцэгийн 2023 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдрийн 104 дугаар албан бичгээр "Аймгийн Музейн ажилтан албан хаагчдаас аймгийн Засаг даргад хандсан санал гомдол нь санхүүгийн зөрчил дутагдалтай холбоотой мэдээллүүд байна. Соёл урлагийн салбарын ёс зүйн зөвлөл нь дээрх санал гомдлын дагуу дүгнэлт гаргах эрх зүйн үндэслэлгүй болно" гэх хариуг хүргүүлжээ. Увс аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга О.Ганбатаас аймгийн Соёл урлагийн газарт хүргүүлсэн 2023 оны 07 дугаар сарын 27-ны өдрийн 9/1332 дугаар албан бичгээр Ш.Цэдэнбал нь ёс зүйн зөрчил гаргасан эсэхийг шалган шийдвэрлэсэн Ёс зүйн зөвлөлийн дүгнэлтийг ирүүлэхийг дахин хүссэн боловч одоог хүртэл хариу ирүүлээгүй байна.

10. Гомдол гаргагчаас утсаар тодруулахад "...Би соёлын салбарын тэтгэмжийн асуудлаар 2023 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдөр аймгийн Засаг даргад хандан аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын хэлтсийн Соёлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Ж.Батзаяад анх материалаа өгсөн бөгөөд Ж.Батзаяа мэргэжилтэн миний хүсэлтийг шийдвэрлэхээр Тэтгэмж олгох тухай Засаг даргын захирамжийн төсөл боловсруулж хянуулсан хэдий ч Засаг даргын Тамгын газрын дарга Г.Болор-Эрдэнэ уг захирамжийг гаргахыг дэмжээгүй татгалзсан хариу өгсөн байсан. Иймд уг асуудлаар аймгийн Засаг даргатай 05 дугаар сарын 30-ны үед орж уулзан амаар хүсэлтээ гаргахад танай байгууллагын ажилтнуудаас өөртэй чинь холбогдуулан надад гомдол гаргасан, уг гомдлыг шийдвэрлэх хүртэл уг тэтгэмжийг олгох боломжгүй тухай хариу өгсөн. Түүнээс хойш дахин 2 удаа өрөөнд нь орж уулзан амаар хүсэлтээ тавьсан ч хүлээж аваагүй. Нийтдээ аймгийн Засаг даргад амаар гурван удаа хандсан боловч шийдвэрлэж өгөөгүй тул 2023 оны 07 дугаар сарын 24-ний өдөр дахин бичгээр хүсэлтээ албан ёсоор гаргасан. Өөрөөр хэлбэл амаар 3 удаа, бичгээр 2 удаа уг асуудлаар хүсэлтээ гаргасан боловч аймгийн Засаг дарга өнөөдрийг хүртэл шийдэж өгөөгүй байна" гэх тайлбар өгсөн болно. Ш.Цэдэнбал нь 2023 оны 07 дугаар сарын 24-ний өдөр уг хүсэлтээ бичгээр гаргасан байх бөгөөд аймгийн Засаг даргын зүгээс түүний бичгээр гаргасан хүсэлтийг шийдвэрлэх хуулийн хугацаа 2023 оны 08 дугаар сарын 24-ний өдөр дууссан бөгөөд 2023 оны 08 дугаар сарын 25-ны өдөр аймгийн Засаг даргаас түүний хүсэлтийн хариуг өгсөн эсэхийг гомдол гаргагчаас тодруулахад хариу өгөөгүй байсан болно.

11. Увс аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын хэлтсийн мэргэжилтэн Ж.Батзаяагаас утсаар тодруулахад "...Музейн захирал Ш.Цэдэнбал нь 2023 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдөр надад бичгээр хүсэлтээ гаргасан зүйл байхгүй. Харин тухайн өдөр уг тэтгэмжийн шалгуурыг хангаж байгаа эсэх талаарх нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар болон ажилласан жилийн лавлагаа зэрэг баримтуудыг надад нягтлан бодогчоосоо гаргуулж авч ирж өгсөн. Ингээд шаардлагыг хангаж байгаа учраас би захирамжийн төсөл боловсруулж хянуулсан боловч аймгийн Засаг дарга дэмжээгүй. Уг тэтгэмжийг олгох талаар гарсан Засгийн газрын тогтоолд аймгийн Засаг дарга захирамж гарган олгох талаар зохицуулалт байхгүй. Магадгүй Соёлын сайд,

эсхүл аймгийн Соёл урлагийн газрын даргын тушаалаар олгож болох юм. Тэтгэмжийн санхүүжилт нь Соёлын яамнаас аймгийн музейн дансанд шилжээд ороод ирчихсэн юм байна лээ. Ш.Цэдэнбал нь сүүлд 2023 оны 07 дугаар сарын 24-ний өдөр уг асуудлаар аймгийн Засаг даргад хандан хүсэлтээ бичгээр гаргасан байсан" гэх тайлбарыг өгсөн болно.

12. Соёлын яамны Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтэн П.Нямхүү 2023 оны 08 дугаар сарын 23-ны өдөр Комиссын орон нутаг дахь ажилтанд өгсөн тайлбартаа "Увс аймгийн Музейн ажилтнуудад олгох санхүүжилт тухайн байгууллагын төсөвт тусгагдсан бөгөөд Музейн захирал Ш.Цэдэнбалд олгох тэтгэмжийн санхүүжилт мөн тус байгууллагын дансанд шилжиж орсон. Бусад аймгуудын тухайд Соёлын салбарын байгууллагын дарга, захирал нарт олгох тэтгэмжийг тухайн аймгийн Засаг дарга нь захирамж гарган олгоод явж байгаа. Соёлын сайдаас аймгийн Засаг дарга нартай байгуулсан гэрээнд уг заалт тусгагдсан байдаг" гэх тайлбарыг өгсөн болно.

13. Увс аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын шийдвэр гүйцэтгэгч О.Бат-Орших Комиссын Увс аймаг дахь ажилтанд өгсөн тайлбартаа "Увс аймгийн Засаг дарга Ч.Чимэд нь төсөвт мөнгө байхгүй гэх үндэслэлээр Ш.Цэдэнбалын ажилгүй байсан хугацааны цалин хөлсийг олгохоор гарсан шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэхгүй байгаа. Иймд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн дагуу бид Ш.Цэдэнбалын хохирлыг барагдуулах асуудлаар Хууль зүйн дотоод хэргийн яаманд хүсэлтээ хүргүүлсэн бөгөөд энэ оны гуравдугаар улиралд багтаан шийдвэрлэгдэхээр хүлээгдэж байгаа. Уг сангаас Ш.Цэдэнбалын хохирлыг барагдуулсны дараа төсөвт байгууллага учраас аймгийн Засаг даргын ирэх оны төсөвт уг хөрөнгийг нөхөн тусгуулж, төрийг хохиролгүй болгох ажил хийгдэнэ" гэх тайлбарыг өгсөн болно.

Монгол Улсын Шүүхийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.1 дэх хэсэгт "Хуулийн хүчин төгөлдөр шүүхийн шийдвэрийг хүн, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй", Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх хэсэгт "Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд хүнийг үндэс, угсаа, хэл, арьсны өнгө, нас, хүйс, нийгмийн гарал, нийгмийн болон гэрлэлтийн байдал, хөрөнгө чинээ, шашин шүтлэг, үзэл бодол, улс төрийн үзэл бодол, үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүн эсэх, эрүүл мэндийн байдал, жирэмсэн болон амаржсан эсэх, бэлгийн болон хүйсийн чиг баримжаа, илэрхийлэл, хөгжлийн бэрхшээл, гадаад төрхөөр нь шууд, эсхүл шууд бусаар ялгаварлан гадуурхах, эрхийг нь хязгаарлах, давуу байдал олгохыг хориглоно", Соёлын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.9 дэх хэсэгт "Тухайн нутаг дэвсгэрийн онцлог, төвөөс алслагдсан байдлыг харгалзан орон нутгийн өмчийн соёлын байгууллагын соёлын ажилтанд 5 жил тутамд нэг удаа зургаан сарын үндсэн цалинтай нь тэнцэх хэмжээний мөнгөн тэтгэмжийг улсын төсвөөс ажиллаж байгаа байгууллагаар нь дамжуулан олгоно", Монгол Улсын Засгийн газрын 2023 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн 185 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Орон нутгийн өмчийн соёлын байгууллагын соёлын ажилтанд мөнгөн тэтгэмж олгох журам"-ын 3.2-д "Соёлын ажилтны тэтгэмж авах эрх үүсэх хугацааг нийгмийн даатгалын лавлагаа, ажилд томилсон тушаал болон холбогдох бусад баримт бичигт үндэслэн тогтооно" гэж тус тус заажээ.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2023 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн 185 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Орон нутгийн өмчийн соёлын байгууллагын соёлын ажилтанд мөнгөн тэтгэмж олгох журам"-д заасны дагуу тэтгэмж авах эрх үүсэх үндэслэл нь Соёлын байгууллагад тасралтгүй 5 жил ажилласан байх шаардлага бөгөөд уг журмын 2.2.3-д ажлаас үндэслэлгүйгээр халагдсаныг шүүхээр эгүүлэн тогтоосон бол уг шалтгаанаар ажилгүй байсан хугацааг ажилласан хугацаанд хамааруулж тооцохоор заажээ. Гомдол гаргагч Ш.Цэдэнбал нь 2022 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдөр 5 жил ажилласан байх шаардлагыг хангасан байна. Гэтэл Увс аймгийн Засаг дарга Ч.Чимэд

нь Музейн захирал Ш.Цэдэнбалд хагас жилийн ажлын үр дүн болон тус байгууллагын ажилтнуудаас гомдол гаргасан гэх шалтгаанаар дээрх тэтгэмжийг олгохгүй байгаа нь үндэслэлгүй байх бөгөөд Засгийн газрын уг тогтоолыг зөрчиж байна.

Иймд дээрх тогтоогдсон нөхцөл байдлыг үндэслэн Монгол Улсын Хүний эрхийн үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу дараах Зөвлөмжийг Танд хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Аймгийн музейн захирал Ш.Цэдэнбалд ажиллаагүй хугацааны цалин болох 13.522.949 төгрөгийг нөхөн олгохоор гарсан Увс аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2022 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн шийдвэрийг аймгийн Засаг даргын Тамгын газар биелүүлэхэд нь Засаг даргын зүгээс дэмжлэг үзүүлэх;

2. Ш.Цэдэнбалд соёлын салбарын ажилтны 5 жил тутамд олгох мөнгөн тэтгэмжийг Соёлын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.9 дэх хэсэг, Монгол Улсын Засгийн газрын 2023 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн 185 дугаар тогтоолоор баталсан “Орон нутгийн өмчийн соёлын байгууллагын соёлын ажилтанд мөнгөн тэтгэмж олгох журам”-д заасны дагуу тооцож олгох;

3. Төрийн албаны тухай хуулийн 7 дугаар зүйлд заасан төрийн албаны зарчим, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 6, 7 дугаар зүйлд заасан ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд хориглосон заалтын талаар болон хүний эрхийн мэдлэг, шинэлэг агуулга бүхий сургалт, нөлөөллийн үйл ажиллагааг нийт албан хаагчдад зориулан зохион байгуулах.

Зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.4 дэх хэсэгт заасан хугацаанд буюу 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагчид.

ГИШҮҮН С.ДОНДОВ